

1. 업무개요

정부(▷▷부)는 「대기환경보전법」 제58조(저공해자동차의 운행 등) 제16항¹⁾에 따라 무공해차(전기차·수소차 등) 충전시설·충전요금·구매보조금 지원 등 무공해차와 관련된 정보를 종합적으로 제공하는 정보시스템(이하 “-----”이라 함)을 설치·운영하고 있다.

그리고 기후대기본부 친환경모빌리티처 ○○○○○○○부(이하 “○○○○○○○○부”라 함)는 「대기환경보전법」 제79조의9(무공해자동차등연료공급시설 정보관리 전산망의 설치·운영) 제1항²⁾에 따라, ▷▷부와의 역무대행계약을 통하여 -----의 운영을 위탁받아 수행하고 있다.

○○○○○○○○부는 무공해차와 관련한 환경 빅데이터를 체계적으로 관리(수집·저장·활용 등)하기 위한 플랫폼을 구축하는 “----- ----- ----- ---- -- 용역”을 [표 1]과 같이 추진하였다.

1) 「대기환경보전법」 제58조(저공해자동차의 운행 등) ⑩ ▷▷부장관은 저공해자동차 중 제2조제16호가목에 따른 자동차 및 저공해건설기계 중 제2조제16호의2가목에 따른 건설기계에 연료를 공급하기 위한 시설에 관한 정보를 관리하기 위하여 전산망을 ▷▷부령으로 정하는 바에 따라 설치·운영할 수 있다.

2) 「대기환경보전법 시행규칙」 제79조의10(전기자동차등 충전시설의 설치·운영) ① 한국환경공단은 법 제58조제16항에 따라 다음 각 호의 정보를 포함하여 법 제2조제16호가목에 따른 자동차 또는 법 제2조제16호의2가목에 따른 건설기계에 연료를 공급하기 위한 시설(이하 “무공해자동차등연료공급시설”이라 한다)에 관한 정보관리 전산망을 설치·운영할 수 있다.

[표 1] ----- 용역 개요

- 용역명 : ----- 용역
- 용역기간 : '00.00.0.~'00.00.00.
- 계약금액 : 0,000,000,000원
- 계약상대자 : (주) -----
- 주요 사업내용
 - 분석용 데이터 신뢰성 확보를 위한 데이터 정제, 표준화 및 융합
 - 분석용 데이터마트 모델 설계 및 구성, 수집 자동화 기능 개발
 - 분석결과의 다양한 시각화처리 및 서비스를 위한 웹(포털)구조 정립
 - 무공해 자동차 환경 빅데이터 분석과제 0종 수행 및 빅데이터 인프라 구축

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제26조(지체상금) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 정당한 이유 없이 계약의 이행을 지체한 계약상대자로 하여금 지체상금을 내도록 하여야 한다.”고 정하고 있다.

「용역계약일반조건(부계약예규)」 제18조(지체상금) 제1항은 “계약상 대자는 계약서에서 정한 용역수행기한내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액(이하 “지체상금”이라 함)을 현금으로 납부하여야 한다.”고 정하고 있고, 같은조 제7항은 “계약담당공무원은 제1항에 의한 지체일수를 다음 각호에 따라 산정하여야 한다.”고 정하며, 다음 각호 중 제2호로 “용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역수행기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.”고 명시하고 있다.

[표 2] 지체일수 산정 기준(용역계약일반조건 제18조 제7항)

- ⑦ 계약담당공무원은 제1항에 의한 지체일수를 다음 각호에 따라 산정하여야 한다.
1. 용역수행기한내에 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 제20조에 의한 검사에 소요된 기간은 지체일수에 산입하지 아니한다. 다만, 용역수행기한 이후에 제20조제3항에 의한 시정조치를 한 때에는 시정조치를 한 날부터 최종 검사에 합격한 날까지의 기간(검사기간이 제20조에 정한 기간을 초과한 경우에는 동조에 정한 기간에 한한다. 이하 같다)을 지체일수에 산입한다.
 2. 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 또는 용역완료보고서를 제출한 때에는 용역수행기한 익일부터 검사(시정조치를 한 때에는 최종 검사)에 합격한 날까지의 기간을 지체일수에 산입한다.
 3. 용역수행기한의 말일이 공휴일(관련 법령에 의하여 발주기관의 휴무일이거나 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날(계약상대자가 실제 업무를 하지 아니한 경우에 한함)인 경우를 포함한다)인 경우 지체일수는 공휴일의 익일 다음날부터 기산한다.

따라서 계약상대자가 용역수행기한을 경과하여 용역목적물 등(이하 “성과품”이라 함)을 제출한 경우의 지체일수는 “용역수행기간 익일부터 성과품을 제출한 날까지의 기간”가 아니라, “용역수행기간 익일부터 검사에 합격한 날까지의 기간”을 적용하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○○○○부에서 발주·감독한 “----- 용역(’00.00.0.~’00.00.00., 0,000,000,000원)”의 계약상대자는 용역수행기한을 초과하여 성과품을 제출(’00.00.00.)하였고, ○○○○○○○부는 이에 대한 검사를 실시하고 합격 처리(검사조서 작성: ’00.00.00.)하였다.

[그림 1] 계약상대자 준공계 제출문서 및 ○○○○○○○부 검사조서

< 생 략 >	< 생 략 >
계약상대자 준공계('00.00.00. 제출)	○○○○○○○○부 검사조서('00.00.00. 작성)

그러나 ○○○○○○○부에서는 지체일수를 용역수행기한 익일('00.00.00.)부터 검사에 합격한 날(검사조서 작성일, '00.00.00.)까지인 00일이 아닌, 용역수행기한 익일부터 계약상대자가 성과품을 지연제출한 날(준공계 제출일 '00.00.00.)까지인 00일로 잘못 반영하였다.

그 결과, 지체상금을 [표 3]과 같이 0,000,000원 과소 산정·부과하였다.

[표 3] 지체상금 산정 비교(단위: 원)

구분	당초(A)	정당(B)	차이(B-A)
계약금액(A)	0,000,000,000	0,000,000,000	-
지체상금율(B)	0.000%	0.000%	-
지체일수(C)	00일('00.00.00.~00.00.)	00일('00.00.00.~00.00.)	+0일
지체상금(D=A×B×C)	00,000,000	00,000,000	+0,000,000

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 “----- 용역”의 지체상금 산정·부과 업무를 미흡하게 처리한 기후대기본부 친환경모빌리티처 ○○○○○부(現 ●●●●본부 ●●●●처 ●●●●●●부) ♣급 A③A에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 기후대기이사(친환경모빌리티처장)는 “----- 용역”의 계약상대자로부터 지체상금 차액(0,000,000원)을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】